

1502640-14.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... comparsa ajustaram a prática de um roubo e, na data dos fatos, se dirigiram até o estabelecimento "Espetinho Santa Lúcia", situado no endereço indicado, oportunidade em que, munidos de arma de fogo, anunciaram o roubo e renderam a esposa da vítima Djalma, exigindo a entrega do dinheiro existente no caixa e de aparelhos celulares. Em seguida, BRUNO, munido da mencionada arma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502640-14.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502640-14.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2279716/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 20807137 - 01º D.P. GUARULHOS, 3461/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2279716 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO MÁXIMO REZENDE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

BRUNO MAXIMO REZENDE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §3º, inciso II, c.c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois, segundo a denúncia (fls.60/62), no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 22h15min, nas dependências do estabelecimento comercial situado na Rua Airton Ferreira Mendes, altura do nº116, bairro Taboão, nesta comarca e cidade de Guarulhos, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, tentou subtrair, para proveito comum, valores e bens existentes no estabelecimento supra mencionado, mediante violência e grave ameaça consistente no emprego e em disparos de arma de fogo em face da vítima Djalma Alves Ribeiro, somente não consumado a morte deste por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta que o denunciado e seu comparsa ajustaram a prática de um roubo e, na data dos fatos, se dirigiram até o estabelecimento "Espetinho Santa Lídia", situado no endereço indicado, oportunidade em que, munidos de arma de fogo, anunciaram o roubo e renderam a esposa da vítima Djalma, exigindo a entrega do dinheiro existente no caixa e de aparelhos celulares. Em seguida, BRUNO, munido da mencionada arma de fogo investiu em direção à filha de 12 (doze) anos de idade de Djalma, o qual diante da situação, entrou em luta corporal com o denunciado, que desferiu diversas coronhadas em sua cabeça.

Consta, outrossim, diante das agressões sofridas, Djalma tentou se esconder atrás de um carrinho de churrasco, oportunidade em que BRUNO efetuou um disparo em sua direção. Após, durante luta corporal entre o ofendido e o denunciado, este efetuou outros dois disparos, sendo que nenhum deles atingiu Djalma. No decorrer de entrego e dos disparos, o comparsa de BRUNO, ainda não identificado, conseguiu fugir do local e tomou rumo incerto.

Consta, ainda que, na sequência a vítima conseguiu desarmar e imobilizar BRUNO, com o auxílio de populares e clientes do estabelecimento comercial, que o renderam até a chegada da Polícia Militar. Ao aportarem no local, os milicianos apreenderam um revólver, calibre nº 38, municiado com cinco cartuchos, sendo dois picotados e três deflagrados.

A denúncia foi recebida em 28 de outubro de 2021.

Regularmente citado (fl. 78), apresentou resposta à acusação (fls. 83/85)

Às fls. 87/89, foi mantida a prisão em flagrante em preventiva.

No curso da instrução foram colhidas as declarações de testemunhas, das vítimas, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa do réu, por seu turno requereu: a) absolvição por falta de provas; b) desclassificação para roubo majorado ou para a figura do art. 157, § 3º, I, do CP; c) pena-base no mínimo legal; d) compensação entre confissão e reincidência; e) redução máxima pena tentativa (nada foi subtraído da vítima, e nenhum disparo a atingiu); f) regime inicial diverso do fechado, em especial diante do tempo de custódia cautelar; g) recurso em liberdade; h) justiça gratuita; i) diante da alegação do custodiado de que não estão sendo devidamente prestados pelo estabelecimento prisional os cuidados à sua saúde, a expedição de ofício ao estabelecimento para que dê os devidos cuidados à saúde do custodiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhadas no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.01), Boletim de Ocorrência (fls. 05/08), Auto de Exibição, apreensão e entrega (fls. 10), Auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 14), bem como pela prova oral produzida na instrução processual.

A autoria é segura.

A vítima Djalma Alves Ribeiro, ouvida em juízo, aduziu que é proprietário do estabelecimento; estava trabalhando quando viu que o assalto estava ocorrendo; exigiram dinheiro e celular, mas a vítima disse que não tinha; o réu, que estava armado, o agrediu com várias coronhadas na cabeça; conseguiu correr e se esconder atrás de um carrinho de churrasco, o réu efetuou um disparo em sua direção; passou de raspão na cabeça. Os outros dois indivíduos fugiram. O réu foi desarmado e imobilizado pela vítima e clientes; foi levado ao Hospital Carlos Chagas pela PM, levado posteriormente ao DP; não reconheceu o réu.

A vítima Hemilena da Silva disse que estavam quase fechando o estabelecimento, quando chegaram dois rapazes; um foi para perto do filho e clientes; o outro, que estava armado (na cintura), foi em sua direção; falou que era um assalto; começou a bater em Djalma; quando foi para cima da filha o marido e o réu entraram em luta

corporal; ouviu os tiros e correu para dentro; foi detido pelas pessoas; o réu mirou em seu marido. Pelas imagens, do depósito de gás, viram que havia mais uma pessoa em um carro esperando; o que saiu correndo levou uma bolsa de um cliente; reconheceu o réu (número 2).

A declaração das vítimas merece toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório.

Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base do crime de roubo. Qualificadora bem reconhecida quanto ao crime de extorsão. Réu Tauã reincidente. Incensurável o reconhecimento das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para o crime de roubo e o concurso de agentes para o crime de extorsão. Regime fechado mantido. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 1509571-

81.2021.8.26.0228; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)

Mas não é só.

A testemunha Tito Livio de Almeida Silva, ouvida em juízo, aduziu na data do fato foi acionado pelo COPOM para atender ocorrência de roubo com disparos efetuados. Chegando ao local dos fatos, viu o indicado caído na guia, ensanguentado, bem machucado. A vítima contou que era dona do comércio onde o indiciado, junto com outro criminoso, tinha entrado para roubar, e explicou que o criminoso estava levando sua família para os fundos do comércio quando tentou dialogar com ele, que desferiu coronhadas em sua cabeça; quando o acusado foi para cima da filha, entrou em luta corporal com o indiciado, sendo ajudado por outros clientes e populares; eles conseguiram desarmar o criminoso. A vítima lhes entregou a arma. A vítima ainda contou que, durante a luta corporal travada, o criminoso efetuou disparos contra ela.

A testemunha Delmiro Pereira Ramos Junior, ouvida em juízo, apresentou relato no mesmo sentido.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros: Apelação criminal. Roubo. Corrupção de menor. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação Criminal 1502549-21.2018.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

Finalmente, o réu Bruno Maximo Rezende, ouvido em juízo, disse que foi chamado por um amigo para fazer um assalto; foi com João Paulo - JB (Jardim Brasil) e outro indivíduo; JB ficou no carro; foram ao local; estava armado, entrou, rendeu um rapaz e exigiu dinheiro; ouviu um barulho e virou para ver, em seguida foi agredido; quando acordou viu que estava machucado; disse que era dia 10 e não dia 13; negou que tenha efetuado disparos de arma de fogo.

Diante deste contexto, patente está, ante o depoimento firme das vítimas, das testemunhas e dos laudos, o emprego de violência e dos disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima com a intenção de mata-la, mas não conseguiu por

circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam, a intervenção da vítima e demais clientes e o erro na execução. Assim, afasto a alegação de desclassificação para o artigo 157, §3º, I, do Código Penal.

Quanto à autoria, esta também é inconteste em relação ao réu, diante do depoimento das vítimas e dos policiais civis. Note-se que, após a detenção feita pelos policiais, o acusado foi reconhecido na Delegacia, por meio de registro fotográfico (fls. 14) como sendo o autor do roubo, o que é de fundamental importância para a procedência da ação penal, constituindo uma valiosa peça de convicção judicial, tanto que já ficou decidido, *in verbis*:

"APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FEITO PELA VÍTIMA. AUTORIAE MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVIMENTO DO APELOMINISTERIAL." (TJSP, Apelação nº 0072667-79.2009.8.26.0224, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Otávio Henrique, j. 18/10/2012).

"ROUBO QUALIFICADO LATROCÍNIO TENTADO confissão quanto ao roubo, tão só. Prova suficiente para acolhimento do latrocínio, reconhecimento pela vítima e testemunha presencial. Pena revista: não acolhimento de qualificadoras para o crime de latrocínio, por inexistência da previsão. Ainda que adepto do aumento de pena proporcional no roubo, pelo volume de qualificadoras, na forma da Súmula 443, STF, não cabível neste caso. Regime prisional adequado. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO." (TJSP - APL:9211537412009826 SP 9211537-41.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel.: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 18/10/2011)

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escora-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosagem da pena.

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 e 60 do Código Penal, fixo no mínimo legal, em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a confissão e a reincidência; mantenho as penas acima fixadas.

Na terceira fase, considerando-se que o acusado não consumou o delito, mas percorreu grande parte do iter criminis, tendo disparado três vezes contra a vítima, reduzo a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Em face da quantidade da pena imposta e do caráter hediondo do crime, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da concessão do benefício do sursis, fixando o regime inicial fechado para o seu cumprimento. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, não só pela quantidade de pena imposta, mas também pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticado cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, bem como a agressividade demonstrada da conduta do réu durante o delito, que impõe regime mais rigoroso.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar FBRUNO MAXIMO REZENDE, por infração ao art. 157, §3º, II, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no mínimo legal.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Tendo em vista que o réu respondeu preso ao processo, permanecendo os motivos para a custódia cautelar, agora reforçados pela condenação criminal, determino a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, inclusive para, doravante, assegurar o cumprimento da pena. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA